

IV

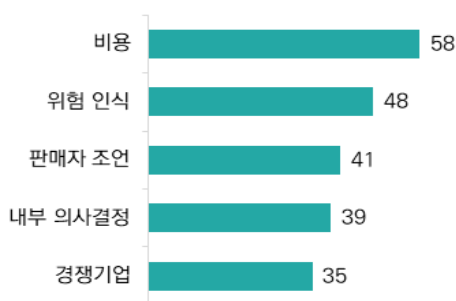
시장전망과 주요과제

1. 시장전망

- 기업 경영환경의 불확실성 확대는 임원배상책임보험을 선택적 비용이 아닌 핵심 리스크관리 수단으로 인식하게 만드는 요인으로 작용할 것으로 보임
 - 그간 상당수 기업은 임원배상책임보험 가입 시 비용 문제를 우선적으로 고려해 왔으나, 최근 일련의 제도 및 경영환경의 변화는 보험 필요성에 대한 인식을 재정립하는 계기로 작용할 가능성이 높음
 - 중대재해, 정보보호 사고, ESG 관련 분쟁 등이 기업규모와 관계없이 발생 가능한 위험으로 인식됨에 따라, 임원배상책임보험은 내부통제체계를 보완하고 지배구조를 제고하는 장치로 활용될 가능성이 큼
- 특히, 상법 개정으로 이사의 충실의무 대상이 '회사 및 주주'로 확대됨에 따라 이사·임원의 소송 리스크는 구조적으로 증가할 것으로 예상됨
 - 소송 가능성의 확대와 함께 의사결정 과정의 적정성에 대한 책임 부담이 강화되면서, 경영진에 대한 책임 보호 장치로서 임원배상책임보험의 중요성은 한층 부각될 것으로 전망됨

〈그림 IV-1〉 임원배상책임보험 구매 시 고려 요소

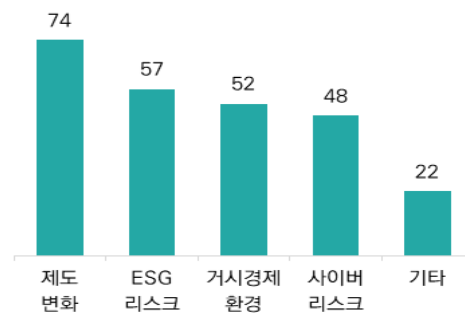
(단위: %)



주: D&O 보험 구매 시 고려사항에 대한 설문조사 결과임
자료: Willis Towers Watson(2025)

〈그림 IV-2〉 향후 임원배상책임보험 시장의 영향 요인

(단위: %)



주: D&O 시장의 영향 요인에 대한 24개국 대상 설문조사 결과임
자료: Global Insurance Law Connect(2025)

○ 한편, 주요 상장기업의 상당수가 이미 임원배상책임보험에 가입한 상황이므로, 단기적으로 신규 가입 확대를 통한 양적 성장에는 일정한 한계가 있을 것으로 보임

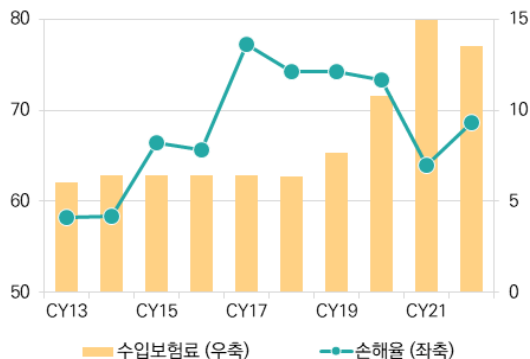
- 반면, 책임 범위 확대에 따라 보장한도 증액, 방어비용 선지급 구조 강화, 주주 간 분쟁 담보 범위 명확화 등 계약 구조의 질적 재설계 수요는 증가할 것으로 예상됨
- 이에 따라 임원배상책임보험 시장은 가입률 확대보다는 보장한도 증액과 보장담보 확장 등 보장수준 고도화를 중심으로 재편될 가능성이 있음
 - 보장한도가 상대적으로 낮은 경우가 많아, 책임 리스크 확대에 대비한 보장수준 강화 요구는 증가할 것임
- 한편, 산업안전, 개인정보보호 책임 등 법적 책임 확대가 잠재 수요를 자극하고 있어 중장기적으로는 상장기업 중심 구조에서 벗어나 중견·비상장기업으로 수요 기반이 점진적으로 확산될 가능성도 있음

○ 한편 임원배상책임보험은 손해 발생과 확정 사이에 장기간이 소요되는 Long-Tail 특성을 가지는 상품으로, 이에 따른 보험회사의 자본관리 부담이 확대될 가능성이 있음

- 장기 책임 리스크의 불확실성이 큰 만큼 정교한 손해 예측과 리스크관리 역량의 중요성이 더욱 커짐
- 해외 임원배상책임보험 시장은 손해율 변동에 따라 경성시장(Hard market)과 연성시장(Soft market)이 반복되는 보험사이클을 보여 왔으며, 이에 따라 보험료 조정이 급격하게 나타나는 현상이 발생함
 - 손해율 상승기에는 보험료 인상, 인수기준 강화, 보장축소 등 경성시장이 형성되고, 손해율 개선과 자본 유입이 이루어지면 경쟁심화와 인수조건 완화가 나타나는 연성시장으로 전환되는 구조임
 - 예를 들어, 미국의 경우 2010년대 중반 이후 보험회사 간 과잉경쟁, 집단소송 증가로 2017~2019년 사이 손해율이 악화되었고, 2020년 경성시장으로 전환되면서 수익성을 회복하기 시작함

〈그림 IV-3〉 미국 임원배상책임보험 시장의 주요 지표

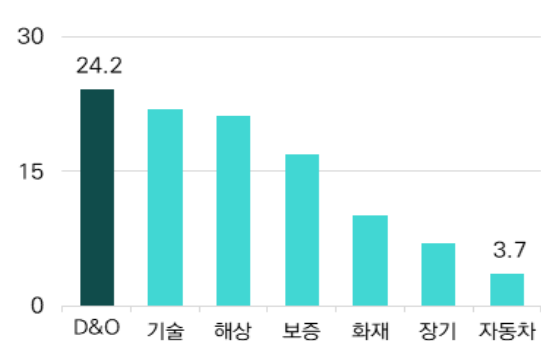
(단위: 십억 달러, %)



주: Loss & DCC(Defense and Cost Containment) Ratio
자료: Fitch Ratings(2023)

〈그림 IV-4〉 손해보험 주요 상품의 손해율 변동성

(단위: %)



주: CY19~CY24 기간 중 보험종목별 경과손해율의 표준편차임
자료: 보험개발원, 각 연호

2. 주요 과제

가. 보험회사 경영과제

- 임원배상책임보험 시장이 가입 확대 중심의 양적 성장 단계에서 보장수준 고도화 중심의 질적 성장 단계로 전환됨에 따라 상품경쟁력 강화가 요구됨
 - 상장기업의 상당수가 가입하고 있는 시장구조에서는 매출 확대에는 한계가 있으므로, 보장 내용, 위험평가, 서비스 역량 등 질적 요소 중심의 경쟁이 중요함
 - 책임 범위 확대에 대응하여 보장한도 증액, 방어비용 선지급 구조 강화, 주주 간 분쟁 담보 범위 명확화 등 계약 구조 재설계가 필요함
 - 일본의 경우 상장기업 가입률이 90% 이상에 이르면서 신규 고객 확보가 어려워지자, 손보재팬은 보장범위 차별화 전략을 통해 경쟁력을 강화하고 있음¹⁾
- 기업 및 산업별 특성, 독립이사와 경영진의 책임 수준 및 경영 관여도 차이를 고려한 보장 구조 정비도 검토할 필요가 있음
 - 산업별로 ESG, 사이버 리스크, 내부통제 실패 등 비재무적 책임 위험에 노출도가 상이하므로, 산업 특성을 반영한 맞춤형 담보 설계가 요구됨
 - 중견·중소기업을 대상으로 한 맞춤형 상품 개발과 기업 규모·위험 수준에 따른 탄력적 인수 정책을 통해 획일적 보장 구조에서 벗어나 시장 저변 확대를 모색할 수 있음
 - 사외이사 전용 보장한도 설정, 방어비용 선지급 구조 명확화 등은 책임 강화 환경에서 실질적 보호를 강화하는 방안이 될 수 있음
- 새로운 유형의 리스크 출현으로 임원의 책임 범위가 지속적으로 확대되고 있는 만큼, 보험회사의 언더라이팅 기능을 강화하여 위험선별 중심의 사업모형으로 전환할 필요가 있음
 - 임원배상책임보험은 경기, 자본시장, 소송 환경 변화에 민감한 순환적 특성을 지니므로, 단기 손해율에 기반한 가격경쟁보다는 장기리스크 관점의 언더라이팅이 중요함
 - 재무정보 중심의 평가에서 나아가 내부통제 수준, ESG 관리 체계, 사이버 대응 역량 등 비재무 위험요소를 반영한 정교한 평가모형 구축이 요구됨

1) 日本経済新聞(2025. 11. 11.), “損保ジャパン、役員賠償補償の範囲拡大・株主提案への対応費用も”

- 향후 소송 환경 변화와 책임 범위 확대에 따른 손해 급증 가능성에 대비하여, 책임 리스크 데이터 축적, 손해율 예측 모형 고도화, 사후 모니터링 체계 강화 등을 통해 안정적 수익 기반을 확보할 필요가 있음
- 청구기준(Claims-made) 보상 구조에 따른 보장공백과 피보험자 보호 한계를 보완하는 방향으로 약관 체계의 정비가 필요함
- 연장보고기간(Extended Reporting Period) 설정 등을 통해 계약 종료 이후 제기되는 청구에 대한 보호를 강화할 필요가 있음
 - 또한 특정 임원의 고지의무 위반이 전체 계약에 영향을 미치는 구조를 완화하기 위하여, '책임 분리' 규정 등을 합리적으로 설계할 필요가 있음

나. 정책과제

- 임원배상책임보험이 기업지배구조 개선 장치로 실질적으로 기능하기 위해서는 공시제도의 정교화가 요구됨
- 감독당국은 지배구조 공시와의 연계성을 통해 임원배상책임보험이 형식적 가입을 넘어 기업의 실질적 리스크관리 수단으로 활용되도록 유도할 필요가 있음
 - 현재는 일정 규모 이상 상장사에 대해 보험 활용 여부를 공시하도록 하고 있으나, 보장한도·자기부담금·주요 담보조건 등에 대한 정보는 제한적으로 공개되고 있음
 - 해외에서는 한도 및 부담 구조까지 공시하는 사례도 존재하나, 과도한 공시는 소송 유인을 자극할 가능성이 있어 균형 있는 제도 설계가 요구됨
- 상법 개정에 따른 책임 확대를 고려할 때, 임원배상책임보험의 실질적 보장수준 확보를 위한 정책적 가이드라인 마련을 검토할 수 있음
- 특히 독립이사 보호를 위한 최소 보장한도 설정 여부는 정책적 검토 대상이 될 수 있을 것임
 - 다만 가입 의무화 여부는 시장 자율성과 책임 유인의 균형을 고려하여 신중하게 접근할 필요가 있음
- 임원배상책임보험이 책임 회피 수단이 아니라 합리적 경영판단을 지원하는 장치로 작동하도록 유인설계를 병행해야 함
- 자기부담금(Retention) 설정, 위험기반 보험료 차등화 등을 통해 경영진의 책임의식을 유지하고, 보험이 도덕적 해이를 조장하지 않도록 설계할 필요가 있음

○ 중견·중소기업의 접근성 제고를 위한 제도적 지원과 시장 인프라 구축도 요구됨

- 책임 리스크 확대에도 불구하고 비용 부담과 인식 부족으로 활용이 제한되고 있어, 표준약관 마련, 정보 제공 강화, 상품 단순화 등을 통해 시장 진입 장벽을 완화할 필요가 있음
- 이는 특정 기업군에 집중된 시장구조를 완화하고, 장기적으로 안정적인 수요 기반을 형성하는 데 기여할 수 있음

○ 장기 책임보험 특성을 반영한 감독 및 건전성 관리 체계의 지속적인 정교화가 필요함

- Long-Tail 리스크가 자본규제와 재무건전성에 미치는 영향을 고려하여, 책임준비금 평가 체계와 리스크관리 기준을 고도화할 필요가 있음